

0001661-61.2015.8.26.0172

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HALLANA DUARTE MIRANDA

Comarca: Eldorado

Foro: Foro de Eldorado Paulista

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 472/2015 - Delegacia de Polícia de Iporanga

Autor:

Justiça Pública - Eldorado Paulista

Réu:

Deni Kenide Cavalcanti

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HALLANA DUARTE MIRANDA

Vistos.

A espécie delituosa supostamente cometida, conforme se vê desta autuação, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Eldorado

Foro de Eldorado Paulista

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Professor Francisco Canto, 14, Eldorado-SP - cep 11960-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001661-61.2015.8.26.0172 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0001661-61.2015.8.26.0172

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 472/2015 - Delegacia de Polícia de Iporanga

Autor:

Justiça Pública - Eldorado Paulista

Réu:

Deni Kenide Cavalcanti

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HALLANA DUARTE MIRANDA

Vistos.

A espécie delituosa supostamente cometida, conforme se vê desta autuação, encontra-se tipificada no artigo 28 da lei nº 11.343/06, dispondo este diploma normativo em seu artigo 30 da referida lei que prescrevem em 02 (dois) anos a imposição e a execução das penas relativas à espécie delituosa em comento.

Com efeito, tendo transcorrido entre o trânsito em julgado para a acusação, termo inicial da prescrição executória que ocorreu em (03/09/2018) e a suspensão do prazo em 08/01/2019, somando o prazo entre 15/01/2019 e 20/12/2021, subtraído o período em esteve preso por outro processo, tempo superior a dois anos, pelo Ministério Público foi requerido a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, no que assiste razão.

Dessa forma, não há dúvidas da ocorrência da prescrição da pretensão executória

propriamente dita, segundo novo regramento editado.
Isso posto, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos,
DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, pela prescrição da pretensão punitiva
propriamente dita, em favor de DENI KENIDE CAVALCANTI, em relação ao crime previsto
no artigo 28 da lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 107, inciso
IV do Código Penal.

Cumpridas todas as formalidades, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.
PRIC.

Eldorado, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA